

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 239

El día martes 18 de noviembre de 2014, siendo las 19:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la oficina de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti y Pedro Biglia.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente con aviso.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso, Directora de Planeamiento. Marcela Bosch, representante del DEM.

Unidad Técnica: Ausente, asesora del DEM. Ausente, asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Mirtha Alessio.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Conclusiones del Foro realizado en el Distrito Oeste
- Expediente unión y subdivisión en condominio, lotes ubicados en calle Salta y La Rioja (Dir. Obras Privadas)
- Expediente canchas de fútbol 5 en calle Andrea del Sarto (Dir. Planeamiento)
- Expediente solicita compensación de FOS por altura, calle Biale Massé, Constructora del Valle (Dir. Obras Privadas)
- Expediente nota solicitando modificación de edificación frentista a Sarmiento (Dir. Obras Privadas)
- Solicitud de apoyo del CPUA al proyecto de revalorización y creación de un Circuito Histórico en calle Sarmiento.
- Revisión de la Ordenanza de Publicidad, N° 1764 (Solicitud de la Dir. de Planeamiento)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Gustavo García Setti aclara respecto al expediente de subdivisión en condominio que estuvieron analizando en la reunión anterior, que resultan 13 lotes y no 16, como había dicho.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, las conclusiones acerca del foro realizado en el Distrito Oeste. García Setti expresa al respecto que los recibieron muy bien, y que en general, los presentes acordaron con la propuesta del CPUA para las zonas residenciales. También surgieron otros temas que preocupan a los vecinos y problemáticas que tiene cada barrio.

Adrián Lizarriturri expresa que generalmente en este tipo de reuniones, la gente se refiere a temas particulares. Laura Colladón manifiesta que en todos los foros se derivan en reclamos a la Dirección de Obras Públicas. Pero lo que quedó en claro, en todos los foros, es que la gente no quiere densificar más.

Gustavo García Setti comenta que se reunió con la presidente del Centro Vecinal Villa del Lago y le consultó acerca de la realización del Foro en la zona Norte. Ella le dijo que si no se va a modificar la regulación de zonas residenciales en ese barrio, cree que no es el momento de hacer un foro, ya que tienen numerosos problemas y van a surgir reclamos por otros motivos, como el tránsito en Sarmiento, la falta de dársenas y veredas, el agua, etc. Por otro lado, les comenta que la Directora de

Planeamiento le manifestó que es necesario realizar el foro para que la gente conozca lo que está haciendo el CPUA.

Ana Margonari, desde el CEPIA, manifiesta que en el caso de las usurpaciones, es necesario que los lotes ocupados se urbanicen respetando la Carta Orgánica y el Código de Edificación. Los presentes debaten sobre el tema. Merlino comenta que en el caso de las 400 viviendas tiene una ordenanza especial por tratarse de viviendas de interés social.

ADARSA opina que al foro deberían hacerlo igualmente en la zona Norte, aunque no cambie la normativa. Los vecinos de todos los distritos tienen el derecho de ser consultados; luego podrán cerrar la recomendación y proyecto de ordenanza para las zonas residenciales, para enviar al Concejo de Representantes el paquete completo.

Raquel Merlino considera que antes de hacer el Foro en el distrito Norte, es necesario cerrar una propuesta para el Corredor Sarmiento.

Lidia Inés Prados acuerda con el planteo de Colladon, y agrega que más allá de que vayan a escuchar, es importante la presencia del CPUA en los barrios e informar a la gente en qué se está trabajando.

Laura Colladon propone que una vez que esté cerrado el dictamen, se envíe la propuesta al Concejo y a los Centros Vecinales, a fin de que vean los resultados, y que su participación fue tenida en cuenta.

Ana Margonari, acuerda con hacer el foro en el distrito Norte, ya que puede surgir alguna necesidad o modificación que no tuvieron en cuenta.

Amalia Gómez coincide que para hacer el Foro es necesario llevar la propuesta para el Corredor Sarmiento, no tiene sentido sólo ir a escuchar los reclamos, dado que el CPUA no tiene posibilidad de darles una solución. Les recuerda que en Villa del Río solicitaron mayor densidad, fue el único barrio que tenía diferencias a la propuesta del CPUA.

García Setti acuerda con avanzar sobre el Corredor Sarmiento, se había hablado de tres tramos. En el foro puede llegar a plantearse alguna modificación respecto a la zona E1. Gómez considera que ese sería un tema para debatir.

Lidia I. Prados plantea que al hacer el foro, es una buena forma de recordarles cuál es la normativa de edificación, y ver si se está cumpliendo. Le responden que en Villa del Lago se construye más de lo permitido por norma, faltan controles.

Marcela Bosch acuerda con que es necesario hacer el foro y llevar alguna propuesta.

Amalia Gómez manifiesta que desde el Cucú hasta el Puente Negro la problemática se basa en la falta de iluminación, de dársenas y veredas. Es un reclamo histórico de los vecinos. El inconveniente es que se superponen jurisdicciones. El aspecto vial es una materia pendiente a resolver.

Por mayoría, resuelven hacer el foro del Distrito Norte, presentando la propuesta para el corredor Sarmiento.

García Setti explica el siguiente tema del orden del día, el expediente de subdivisión en condominio, comenta lo que estuvo averiguando del caso y lee la posible respuesta elaborada.

La subdivisión es de un lote original de 40.000 metros cuadrados, lo subdividen en 2003 en seis lotes, y donan una parte al municipio, quedando cinco parcelas. Se hizo una ordenanza especial para esas parcelas que les impone restricciones a la construcción. En el 2004 hacen una subdivisión en condominio y venden algunas parcelas.

Ahora, la subdivisión en condominio se presenta sobre tres parcelas, que surgieron de esas subdivisiones en el año 2004, por lo tanto son posteriores a la fecha que establece la ordenanza, como planteó la Ing. Baggio. De acuerdo a la ordenanza, no sería viable la subdivisión, como lo indican en la nota de la Dirección de Obras Privadas.

El acceso sería por un pasaje privado. Hablando con los propietarios, ellos quieren hacer una especie de barrio cerrado, entre amigos y familiares, por una cuestión de seguridad, pero está prohibido por Carta Orgánica.

Por otro lado, estudiando la ordenanza, en lo referido al frente de los lotes, en el artículo 1.3.2 de la ordenanza 4021 dice que la fachada de frente debe dar al espacio urbano de la vía pública. En este caso, sólo cuatro lotes tienen salida a calle pública, el resto de los lotes no tiene salida, habría una servidumbre de paso.

Los presentes debaten al respecto, Raquel Merlino comenta que la ordenanza de subdivisión simple, sería un caso parecido. El argumento es que parece un barrio privado y la Carta Orgánica lo prohíbe. Pedro Biglia opina que la forma de resolverlo es hacer una subdivisión en PH, pero para ello necesitan tener un proyecto constructivo.

Debaten, se enviará respuesta elaborada por e-mail a las instituciones. Desde CEPIA expresan que como es similar a un country, no acuerdan con que se apruebe. Resuelven realizar un resumen para responder el expediente, quedando el original como informe de la Unidad Técnica.

Pasan a tratar el tema de las canchas de fútbol 5 ubicadas en calle Andrea del Sarto, observan el power point elaborado por la Unidad Técnica, quienes realizaron una encuesta a los vecinos del emprendimiento. La calle Andrea del Sarto es doble mano y por lo tanto impacta el estacionamiento de autos y colectivos en la vía pública, tanto del hotel como de las canchas de fútbol. La capacidad de estacionamiento de las canchas es de 25 x 15 metros. Los retiros de verde están ocupados con estacionamiento y canchas. Sobre calle Shubert el impacto es menor porque no hay accesos a las canchas. Los retiros de verde también están ocupados con las canchas.

Leen la normativa que regula las canchas, artículo 15.8.1 y 2 de la ordenanza 4021. Índice de ocupación, FOS 0.7. La superficie impermeable se computará dentro del FOS. Altura máxima de 6 metros. Los retiros en AC serán de cuatro metros de la línea de edificación y en otras zonas, respetarán los retiros establecidos para la misma.

Se da lectura a la opinión de la Directora de Planeamiento que envió por e-mail. Se adjunta el texto¹.

Merlino dice que deben revisar la ordenanza de habilitación, si se limita a planos aprobados o permite planos registrados. Creen que el CPUA no puede dar factibilidad a algo que es contrario a la ordenanza 4021. Los presentes debaten sobre el tema, observan la ordenanza, los planos y el expediente.

Merlino expresa que construir sin planos aprobados, ya es una infracción. En esos casos no se aprueba, se registra la superficie. Entonces, no se sienta ningún precedente. Laura Colladón no acuerda con buscarle la vuelta para aprobarlo, tiene esa sensación en los últimos expedientes tratados.

Marcela Bosch, el problema es que se registra pero no se demuele, por eso lo siguen haciendo, porque les conviene pagar la multa. Las inspecciones deberían detectarlo antes.

Adrián Lizarriturri expresa que las dos canchas que estaban habilitadas ya tenían infracciones, y las nuevas no se pueden aprobar, el complejo debe adecuarse a lo que exige la ordenanza.

García Setti considera que no corresponde que el CPUA emita dictamen sobre las canchas que ingresaron como relevamiento, estos casos deberían venir en la instancia de proyecto. Y aclara a Laura Colladon que no están tratando de solucionar el problema del propietario, sólo están debatiendo.

¹ Se adjunta texto enviado por correo electrónico. Anexo I

Próximo tema del orden del día, proyecto de compensación de FOS por altura. Dan lectura al informe de la Unidad Técnica², observan el expediente y analizan el proyecto.

El proyecto en cuestión presenta usos privados en planta baja que no posibilitan el uso público del espacio liberado, por lo que la Unidad Técnica recomienda su adecuación. No cumple con liberar la superficie destinada a espacio público, son tres metros que dan a las ventanas de los departamentos.

Preguntan por qué viene al CPUA si eran 180 días de sancionada la ordenanza. Responden que es porque el Director de Obras Privadas tiene dudas, dado que es el segundo proyecto ingresado por compensación. La Unidad Técnica recomienda adaptar el proyecto, a fin de garantizar el uso público de las superficies liberadas.

Los presentes observan y evalúan el expediente para mejorar y/o adecuar la ordenanza. En general acuerdan con el dictamen de la Unidad Técnica, solicitando que se asegure el uso público. Merlino manifiesta que se respeta la letra de la ordenanza, cumple con los retiros establecidos y no tiene un cerramiento. Plantean que se presenta un problema de seguridad, ya que los departamentos dan espacios públicos, no podrían cerrarlo como patio.

Proponen reglamentar el uso en PB para la zona AC3, para evaluar mejor la propuesta. Consideran que deberían presentarse dos proyectos, para poder ir comparando lo que permite la ordenanza y lo que proponen como compensación. Debaten sobre la ordenanza.

Los presentes aprueban el dictamen elaborado por la Unidad Técnica.

Pasan al siguiente tema, una nueva construcción sobre calle Sarmiento que no se quiere retirar a la nueva línea de edificación porque no modificaría la fachada. Pedro Biglia es el proyectista, por lo tanto explica la situación de la propiedad que tiene un conflicto entre dos condóminos, el de planta baja quiere unificar los locales y el de planta alta quiere hacer un departamento retirado a la nueva línea de edificación, y entre ellos no se ponen de acuerdo.

Leen el dictamen de la Unidad Técnica³, que indica que según lo expresado en el artículo 5.2 de la Ord. 4021, no es posible efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a consolidar el edificio existente por fuera de la línea de edificación fijada por el Código, recomendando no hacer lugar a la demanda solicitada. Se adjunta texto. Los presentes acuerdan con la respuesta.

Por último, se refieren a la solicitud de apoyo de la Dirección de Planeamiento al CPUA, para el proyecto de realización de un circuito histórico-turístico en calle Sarmiento. Proponen que el CPUA, que desde un principio estuvo trabajando con la renovación de fachadas y cartelería del centro viejo, colabore con el pago de los honorarios al diseñador gráfico que realizó la propuesta de diseño de marca y cartelería indicativa del paseo.

Marcela Bosch explica el proyecto de revalorización histórica y la secretaria comenta que se trata del diseño del logo del paseo y unos carteles con fotografías históricas de momentos emblemáticos, que relatan hechos, lugares o personajes destacados.

García Setti dice que ya habló del tema con el Presidente del Concejo de Representantes y si la Comisión Plenaria está de acuerdo, le envía una nota a Gispert para que se abone con fondos del CPUA.

Los presentes debaten y consideran que sería un aporte al turismo y cultura de la ciudad y significaría una revalorización histórica de esa zona

Gustavo García Setti, cree que tienen que justificar porqué piden la contratación de esa persona y no otra. Amalia Gómez sugiere en el pedido hacer una memoria del aporte del CPUA a todo el proyecto de revalorización de Sarmiento. Plantean la posibilidad de que venga el pedido formal desde la secretaría o Dirección encargada del tema.

² Se adjunta informe de la UT. Anexo II

³ Se adjunta informe de la UT. Anexo III

Finalmente aprueban el aporte del CPUA, se enviará nota al Concejo de Representantes con el pedido, memoria descriptiva de la revalorización de Sarmiento y presupuesto de diseño gráfico.

Siendo las 22.00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Primer tema del orden del día: conclusiones acerca del foro realizado en el Distrito Oeste. García Setti expresa que los recibieron muy bien, y que en general, los presentes acordaron con la propuesta del CPUA para las zonas residenciales. También surgieron otros temas que preocupan a la gente del barrio.

El presidente comenta que se reunió con la presidente del Centro Vecinal Villa del Lago y le consultó acerca de la realización del Foro en la zona Norte. Ella le dijo que si no se va a modificarla normativa, cree que no es el momento de hacer un foro, ya que tienen numerosos problemas y van a surgir reclamos por otros motivos. Por su parte, la Directora de Planeamiento le manifestó que es necesario realizar el foro para que la gente conozca lo que está haciendo el CPUA.

ADARSA opina que al foro deberían hacerlo igualmente en la zona Norte, aunque no cambie la normativa. Los vecinos de todos los distritos tienen el derecho de ser consultados. Merlino considera que antes de hacer el foro en el distrito Norte, es necesario cerrar una propuesta para el Corredor Sarmiento.

Lidia Inés Prados acuerda con el planteo de Colladon, y agrega que más allá de que vayan a escuchar, es importante la presencia del CPUA en los barrios. Ana Margonari, acuerda con hacer el foro en el Norte, ya que puede surgir alguna necesidad o modificación que no tuvieron en cuenta.

Amalia Gómez coincide que para hacer el foro es necesario llevar la propuesta para el Corredor Sarmiento, no tiene sentido sólo ir a escuchar los reclamos, dado que el CPUA no tiene posibilidad de darles una solución.

García Setti acuerda con avanzar sobre el Corredor Sarmiento, se había hablado de tres tramos. En el foro puede llegar a plantearse alguna modificación respecto a la zona E1. Marcela Bosch acuerda con que es necesario hacerlo y llevar alguna propuesta.

Por mayoría, resuelven hacer el foro del Distrito Norte, presentando la propuesta para el corredor Sarmiento.

García Setti explica el siguiente tema del orden del día, el expediente de subdivisión en condominio, comenta lo que estuvo averiguando del caso y lee la posible respuesta elaborada.

La subdivisión es de un lote original de 40.000 metros cuadrados, lo subdividen en 2003 en seis lotes, y donan una parte al municipio, quedando cinco parcelas. Se hizo una ordenanza especial para esas parcelas que les impone restricciones a la construcción. En el 2004 hacen una subdivisión en condominio y venden algunas.

Ahora, la subdivisión en condominio se presenta sobre tres parcelas, que surgieron de esas subdivisiones en el año 2004, por lo tanto son posteriores a la fecha que establece la ordenanza, como planteó la Ing. Baggio. De acuerdo a la ordenanza, no sería viable la subdivisión, como lo indican en la nota de la Dirección de Obras Privadas.

Por otro lado, estudiando la ordenanza, en lo referido al frente de los lotes, en el artículo 1.3.2 de la ordenanza 4021 dice que la fachada de frente debe dar al espacio urbano de la vía pública. En este caso, sólo cuatro lotes tienen salida a calle pública, el resto tendría una servidumbre de paso.

Los presentes debaten al respecto y resuelven realizar un resumen para responder el expediente, quedando el original como informe de la UT.

Pasan a tratar el tema de las canchas de fútbol 5 ubicadas en calle Andrea del Sarto, observan el ppt elaborado por la UT, quienes realizaron una encuesta a los vecinos del emprendimiento. La calle Andrea del Sarto es doble mano y por lo tanto impacta el estacionamiento de autos y colectivos en la vía pública, tanto del hotel como de las canchas de fútbol. La capacidad de estacionamiento de las canchas es de 25 x 15 metros. Los retiros de verde están ocupados con estacionamiento y canchas. Sobre calle Shubert el impacto es menor porque no hay accesos a las canchas. Los retiros de verde también están ocupados con las canchas.

Leen la normativa que regula las canchas, artículo 15.8.1 y 2 de la ordenanza 4021. Índice de ocupación, FOS 0.7. La superficie impermeable se computará dentro del FOS. Altura máxima de 6 metros. Los retiros en AC serán de cuatro metros de la línea de edificación y en otras zonas, respetarán los retiros establecidos para la misma.

Se da lectura a la opinión de la Directora de Planeamiento que envió por e-mail. Merlino dice que deben revisar la ordenanza de habilitación, si se limita a planos aprobados o permite planos registrados. Creen que el CPUA no puede dar factibilidad a algo que es contrario a la ordenanza 4021. Los presentes debaten sobre el tema, observan la ordenanza, los planos y el expediente.

Lizarriturri expresa que las dos canchas que estaban habilitadas ya tenían infracciones, y las nuevas no se pueden aprobar, el complejo debe adecuarse a lo que exige la ordenanza.

García Setti considera que no corresponde que el CPUA emita dictamen sobre las canchas que ingresaron como relevamiento, estos casos deberían venir en la instancia de proyecto.

Pasan a tratar el proyecto de compensación de FOS por altura. Dan lectura al informe de la UT, observan el expediente y analizan el proyecto. La UT recomienda adaptar el proyecto, a fin de garantizar el uso público de las superficies liberadas en planta baja.

Los presentes observan y evalúan el expediente para mejorar y/o adecuar la ordenanza. En general acuerdan con el dictamen de la Unidad Técnica, solicitando que se asegure el uso público. Merlino manifiesta que se respeta la letra de la ordenanza, cumple con los retiros establecidos y no tiene un cerramiento.

Proponen reglamentar el uso en PB para la zona AC3, para evaluar mejor la propuesta. Consideran que deberían presentarse dos proyectos, para poder ir comparando lo que permite la ordenanza y lo que proponen como compensación. Aprueban el dictamen elaborado por la UT.

Pasan al siguiente tema, una nueva construcción sobre calle Sarmiento que no se quiere retirar a la nueva línea de edificación porque no modificaría la fachada. Pedro Biglia es el proyectista y explica la situación de la propiedad que tiene un conflicto entre dos condóminos.

Leen el dictamen de la UT que indica que según lo expresado en el artículo 5.2 de la Ord. 4021, no es posible efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a consolidar el edificio existente por fuera de la línea de edificación fijada por el Código, recomendando no hacer lugar a la demanda solicitada. Se adjunta texto. Los presentes acuerdan con la respuesta.

Por último, se refieren a la solicitud de apoyo de la Dirección de Planeamiento al CPUA, para el proyecto de realización de un circuito histórico-turístico en calle Sarmiento. Proponen que el CPUA, que desde un principio estuvo trabajando con la renovación de fachadas y cartelería del centro viejo, colabore con el pago de los honorarios al diseñador gráfico que realizó la propuesta de diseño de marca y cartelería del paseo.

García Setti dice que ya habló del tema con el Presidente del Concejo de Representantes y si la Comisión Plenaria está de acuerdo, le envía una nota para

que se abone con fondos del CPUA. Los presentes debaten y consideran que sería un aporte al turismo y cultura de la ciudad.

Finalmente aprueban el aporte del CPUA, se enviará nota al CR con pedido, memoria descriptiva de la revalorización de Sarmiento y presupuesto de diseño gráfico.

Anexo I

Tema: Expediente canchas de fútbol 5

Opinión Arq. Liliana Bina

En cuanto al tema Canchas de fútbol 5, mi posición es contraria al otorgamiento de factibilidad de uso conforme al relevamiento presentado de 5 canchas por lo siguiente:

- 1.- El emprendimiento se construyó sin pedido de factibilidad previa como ampliación de un establecimiento que contaba con dos canchas habilitadas a tal fin.
- 2.- La ampliación referida supuso la modificación total de las canchas existentes, de lo que deriva la necesidad de una nueva habilitación.
- 3.- Una nueva habilitación supone tener en cuenta los problemas de incompatibilidad planteados con el vecino. Si bien la unidad técnica relevó la opinión de los vecinos próximos y las posiciones no son del todo adversas, falta sumar a este relevamiento la opinión de un vecino: Diego Truccone (no estaba en casa).
- 4.- El nuevo emprendimiento realizado sin planos aprobados previamente, no respeta la Ordenanza 4021 invadiendo retiros a medianera y frente.
- 5.- Las canchas así localizadas son, por sus dimensiones, absolutamente impracticables respetando las normas vigentes, aún en el caso de que contara con factibilidad.
- 6.- El propietario tiene derecho a hacer valer su anterior habilitación, toda vez que retrotraiga la situación, a la anterior, la que cuenta con plano aprobado por la Dirección de Obras Privadas.
- 7.- Otorgar nueva factibilidad supondría no sólo, premiar a quienes presionan decisiones con hechos consumados, sino también alentar problemas de incompatibilidad entre vecinos para favorecer un uso (canchas de futbol) que no incorpora ninguna innovación a la oferta recreativa y deportiva de la Ciudad habida cuenta de la cantidad de equipamientos del tipo que ya existen habilitados en forma correcta.

Anexo II

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria CPUA

De: Unidad Técnica CPUA

Tema: Proyecto sujeto a compensación de FOS por altura. Parcelas 37-01-019-010/011

Viene a estudio de la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) a solicitud de la Dirección de Obras Privadas, el expediente de la referencia solicitando opinión sobre factibilidad para realizar una compensación de acuerdo a la Ordenanza N° 5650 y su incorporación a la Ordenanza N° 4021.

Luego de analizar el proyecto, se observa:

- 1) En base a lo establecido el artículo 4.1.12.5.1. de la Compensación del F.O.S. por altura:

4.1.12.5.1: DE LA COMPENSACIÓN DEL F.O.S .Los proyectos podrán liberar superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS, destinando la misma superficie cubierta que permitiría el FOS, a superficie cubierta por sobre la altura máxima permitida para la zona AC3 (PB + 3 plantas) y ACI (PB+ 1 planta), **destinando este espacio libre en Planta Baja al uso público con conexión a la vereda y acceso desde vía pública**. En esta superficie libre de Planta Baja destinada al uso público está prohibido realizar construcciones que afecten el FOS resultante.

El proyecto en cuestión presenta usos privados en planta baja que no posibilitan el uso público del espacio libre.

- 2) En relación a la altura máxima posible:

4.1.12.5.5: DE LA ALTURA MÁXIMA: El proyecto no podrá superar una altura de 20 metros, más una planta de uso común de 4 metros de altura la que no deberá ocupar más del 50% de la superficie de la Planta inmediata inferior.

El proyecto presentado no tiene desarrollo en cortes que permitan estudiar las alturas propuestas.

- 3) Este Consejo recomienda además presentar con mayor desarrollo el proyecto posible de realizar en PB y 3 pisos, de manera de valorar comparativamente ambos anteproyectos, en cumplimiento de los aspectos establecidos en el la compensación del FOS por altura.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Anexo II

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria CPUA

De: Unidad Técnica CPUA

Tema: Proyecto modificación de edificación. Parcelas 37-01-010-012

Viene a estudio de la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) a solicitud de la Dirección de Obras Privadas, el expediente en referencia solicitando opinión sobre factibilidad para realizar una modificación del edificio localizado en la parcela 37-01-010-012.

Luego de analizar la documentación presentada, en base a lo establecido en el artículo 5.2 de la Ordenanza N° 4021 **Modificación de edificios ubicados fuera de las líneas municipales fijadas en este Código:**

*“En los edificios ubicados fuera de la línea de Edificación fijada por este Código, **no se permitirá efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a consolidar la parte fuera de línea, permitiéndose única y exclusivamente efectuar trabajos de pintura y conservación.** En zonas donde la L.M. se ha modificado para ensanche de calle y/o vereda, se permitirá avanzar con cuerpos de edificios por arriba de los 2,70 metros, medidos desde el nivel del cordón de vereda, con una saliente máxima de 1,50 metros, pero nunca mayor que el retiro exigido para ensanche de calle y/o vereda, debiendo retirarse en P. Baja a la actual L.E.”-*

Esta Unidad Técnica indica que según lo expresado en este artículo no es posible efectuar ninguna modificación o refacción que contribuya a consolidar el edificio existente por fuera de la línea de Edificación fijada por este Código, recomendando no hacer lugar a la demanda solicitada.

Sin otro particular, saluda a Ud. Atentamente.